

1512451-02.2021.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudio do Prado Amaral

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320408/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 21586587 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réus:

THIAGO GARCIA RODRIGUES e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS

Data da Audiência

17/08/2022

Justiça Gratuita

Aos 17 de agosto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

2ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - SP - cep 13560-140

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1512451-02.2021.8.26.0566 - 2021/001968

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2320408/2021 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 21586587 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Réus:

THIAGO GARCIA RODRIGUES e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS

Data da Audiência

17/08/2022

Justiça Gratuita

Aos 17 de agosto de 2022, às 15:30 horas, em conformidade com o Comunicado CG nº 284/2020, com o Provimento CSM nº 2651/2022, assim como com o Provimento Conjunto nº 53/2022, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do DR. MARCELO BUFFULIN MIZUNO, DD. Promotor de Justiça; dos acusados THIAGO GARCIA RODRIGUES e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS; do Advogado DR. MARCELO DOS SANTOS (OAB 275821/SP); das testemunhas OSMAR ANTÔNIO GUEDES FERRO, JULIANA BERDUM DA SILVA e ALBERTO LUIS MARTINS. Iniciados os trabalhos, procedeu-se à gravação da presente audiência virtual através do software Microsoft Teams (Audiência registrada por meio audiovisual, em consonância com os Provimentos CSM nº 2554/2020 e 2557/2020 e com o Comunicado CG nº 284/2020, através do software Microsoft Teams, cuja mídia será importada nestes autos e anexada em certidão própria após o encerramento da audiência). Em seguida, foram adicionadas,

individualmente, a partir do lobby, à audiência virtual, e inquiridas as testemunhas OSMAR ANTÔNIO GUEDES FERRO, JULIANA BERDUM DA SILVA e ALBERTO LUIS MARTINS, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Por fim, foram interrogados os acusados THIAGO GARCIA RODRIGUES e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS. Após, não havendo outras provas a serem produzidas (artigo 402 do CPP), o MM Juiz determinou que se passasse aos debates orais (artigo 403 do CPP). A seguir o MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA: Thiago Garcia Rodrigues e Joyce Maria Celestino dos Santos foram denunciados, págs. 128/130, como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme segue: “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 16h, na Rua São Pio X, nº 579, Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca de São Carlos, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), THIAGO GARCIA RODRIGUES, qualificado a fls. 10 e 12, e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS, identificada a fls. 09, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos e desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de mercancia, 02 (duas) porções de maconha, em forma de tabletes, com peso líquido de 2,9 gramas, bem como o total de 3.921,5 gramas de maconha em forma de exemplares herbáceos arbustivos e 7,12 gramas de sementes, todos contendo tetrahydrocannabinol (THC), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. boletim de ocorrência a fls. 27/30, auto de exibição e apreensão a fls. 31/32, fotografias a fls. 38/41, laudo de constatação a fls. 34/37, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 96/98 e relatório de investigação a fls. 105/122). Consta, outrossim, que a partir de data incerta, mas pelo menos de 16 de maio de 2021 a 24 de novembro de 2021, na Rua São Pio X, nº 579, Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca de São Carlos, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.2020), THIAGO GARCIA RODRIGUES, qualificado a fls. 10 e 12, e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS, identificada a fls. 09, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consoante apurado, o imóvel localizado no endereço acima descrito era utilizado para guardar drogas com escopo de comercialização, cujos proprietários seriam os denunciados, fato que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial, a justificar a expedição do mandado de busca e apreensão colacionado a fls. 03/04 (autos nº 1512416-42.2021.8.26.0566 em apenso). Na data dos fatos, munidos com o aludido mandado, policiais civis rumaram para o referido local, onde contataram os denunciados e, assim, anunciaram seu escopo. Thiago tentou se desfazer dos vasos com plantas de “maconha” e ofereceu resistência à ordem de policiais civis, negando-se a cooperar, sendo contido. Logo em seguida, Joyce também tentou resistir e foi contida. A seguir, no quintal do imóvel, foram localizados diversos vasos contendo pés de maconha, uma cesta com 29 (vinte e nove) “frutos de maconha” pendurados, expostos ao sol, e um pote de vidro contendo várias sementes de Cannabis Sativa L, totalizando 3.921,5 gramas de maconha em forma de exemplares herbáceos arbustivos e 7,12 gramas de sementes. Dando continuidade às diligências, no interior da residência, dentro do cômodo do casal, os policiais civis encontraram uma balança de precisão, invólucros plásticos tipo “zip lock” com sementes de maconha. Na lavanderia, foram localizados vários microtubos vazios, duas tesouras e duas vasilhas contendo folhas de “maconha” já repartidas. Na cozinha do imóvel, foram apreendidas duas porções de maconha embaladas e prontas para comercialização. Aos policiais civis e à D. Autoridade Policial, Thiago confessou a prática de tráfico de drogas e negou qualquer participação de sua companheira Joyce. Contudo, da análise do conteúdo dos telefones celulares dos denunciados (relatório de investigação a fls. 105/122, decisão que autorizou a manipulação a fls. 03/04 e a própria autorização dada pelos investigados a fls. 09/10), verifica-se que ambos se associaram para a prática de tráfico de drogas, pelo menos desde 16 de maio de 2021 (data do diálogo inicial apurado), sendo que Thiago era responsável pela preparação e venda dos entorpecentes e Joyce

participava da guarda dos entorpecentes, das vendas e contabilidade do dinheiro arrecadado, controlando conjuntamente e, inclusive, realizava saques e transferências bancárias via chave "PIX" a pedido de Thiago. O intuito de repasse dos entorpecentes a terceiros é manifesto, especialmente pelas seguintes circunstâncias: a) quantidade e forma de acondicionamento das drogas; b) local conhecido por investigações anteriores (relatório de investigação a fls. 01/02 dos autos em apenso); c) a confissão de Thiago; d) o conteúdo dos telefones celulares apreendidos. No mesmo sentido, a associação para o tráfico de drogas também é evidenciada, além dos elementos já citados, pela distribuição de funções, ou seja, ambos eram responsáveis pela guarda dos entorpecentes e contabilidade, Thiago ainda distribuía as porções realizando sua venda e Joyce participava e realizava operações bancárias a pedido de Thiago. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência THIAGO GARCIA RODRIGUES e JOYCE MARIA CELESTINO DOS SANTOS como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal ...". Os acusados foram notificados, apresentaram defesa preliminar, e a denúncia foi recebida, citando-se os acusados com a abertura da instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se testemunhas e os acusados foram interrogados. As partes manifestaram-se em debates. É o relatório. Decido. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão, na residência dos acusados, das porções de maconha em tabletes, em arbustos, em sementes, e 'buchas', além dos apetrechos utilizados para a confecção, individualização e pesagem da droga, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 31/33, fotografias de págs. 38/41, laudo de exame químico-toxicológico de págs. 96/98, e, por fim, laudo de págs. 139/144. A autoria está comprovada. A afirmação dos acusados no sentido de que apenas o réu cultivava os pés de maconha e preparava e comercializava a droga, ao passo que a ré apenas teria conhecimento - mas sem envolvimento pessoal - do fato, é derrubada pelas provas. Com efeito, o envolvimento de ambos está robustamente comprovado pelo conteúdo encontrado em seus aparelhos celulares, confira-se e leia-se o relatório de investigação de págs. 105/122, respaldado por decisão e autorização dos próprios investigados, págs. 03/04 e 09/10. Quanto à acusada, basta ver a conversa em aplicativo de mensagens, em seu celular, com o próprio réu, e com um terceiro de alcunha 'Skunk', págs. 106/116. As conversas não foram explicadas com mínima adequação pela acusada ou pelo acusado, pois o teor desses diálogos mostra sim, à evidência, o envolvimento da acusada. O mesmo relatório de investigação comprova, para além de qualquer dúvida que se possa reputar razoável, a associação do casal para praticar, reiteradamente o tráfico de entorpecentes. O volume de material entorpecente encontrado na residência, aliado às conversas indicadas no relatório de investigação, mostra concretamente a estabilidade e permanência da associação entre o casal para a traficância, de maneira que se impõe também a condenação pelo delito do art. 35 da lei de tóxicos. Em reforço, havia um denúncia prévia que, segundo se vê nos autos, inclusive depoimento da policial civil, dizia respeito à comercialização por um 'casal', não pelo acusado. Passo à dosimetria da pena, que é idêntica para ambos os acusados. Tráfico. Primeira fase (art. 59, CP): não há circunstâncias negativas. Segunda fase: ausente atenuante ou agravante. Terceira fase: não incide a minorante do § 4º, vez que os acusados dedicavam-se a atividade criminosa, por um período relativamente longo, como vemos nas conversas e inclusive na denúncia previamente existente. Associação. Primeira fase (art. 59, CP): não há circunstâncias negativas. Segunda fase: ausente atenuante

ou agravante. Terceira fase: não há causa de aumento ou diminuição de penas. Penas somadas, na forma do art. 69 do Código Penal: 8 anos de reclusão, e 1200 dias-multa, valendo cada qual 1/30 do salário mínimo. Substituição por penas alternativas: inviável, considerada a quantidade de pena imposta. Regime inicial de cumprimento: diante das circunstâncias favoráveis, considerado o art. 33, § 2º, "b" do Código Penal, será o semiaberto. Julgo procedente a ação penal e condeno os acusados como incursos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando a cada um deles a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e multa de 1200 dias-multa, valendo cada qual 1/30 do salário mínimo. Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrerem na mesma condição. Sem

condenação em custas, uma vez que fazem jus à AJG. Publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Comunique-se. Nada mais havendo, foi determinado o encerramento desta videoconferência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. Eu Luis Guilherme Pereira Borges, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: DANIEL FELIPE SCHERER BORBOREMA
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA